CONDIZIONI PARTICOLARI

Sezione B - Danni indiretti da interruzione di esercizio

Polizza MRI/2029/114772 - Cartiera Valmoranda S.p.A.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1.1 L'impresa indennizza la perdita del margine di contribuzione che l'assicurato subisce per la riduzione o l'interruzione dell'attività conseguente a un danno materiale ai beni assicurati alla sezione A.

1.2 La garanzia opera a condizione che il danno materiale sia indennizzabile ai sensi della sezione A, indipendentemente dall'importo effettivamente liquidato.

Art. 2 - Margine di contribuzione

2.1 Per margine di contribuzione si intende la differenza fra il valore della produzione e i costi variabili di produzione, come risultanti dalla contabilità dell'assicurato.

2.2 Sono costi variabili quelli che si riducono in proporzione alla riduzione dell'attività.

Art. 3 - Periodo di indennizzo

3.1 Il periodo di indennizzo decorre dal **giorno del sinistro** e ha la durata indicata nella scheda di polizza.

3.2 La garanzia opera per la perdita che si manifesta entro il periodo di indennizzo, anche se l'attività riprende prima della sua scadenza.

3.3 **Il termine di scadenza del periodo di indennizzo è un termine convenzionale di durata della copertura.**

Art. 4 - Determinazione del margine giornaliero

4.1 Il margine giornaliero si determina dividendo per **trecentosessanta** il margine di contribuzione dell'esercizio chiuso anteriormente al sinistro.

4.2 Nei periodi di riduzione dell'attività la perdita si determina applicando al margine giornaliero la percentuale di riduzione della capacità produttiva.

Art. 5 - Rettifica per l'andamento dell'attività

5.1 Nella determinazione della perdita si tiene conto dell'**andamento che l'attività avrebbe avuto in assenza del sinistro**, quale risulta dai dati di portafoglio ordini, dai programmi di produzione e dall'andamento del mercato di riferimento.

5.2 La rettifica di cui alla clausola 5.1 opera **in aumento o in diminuzione**.

Art. 6 - Franchigia

6.1 La franchigia indicata nella scheda di polizza è espressa in **giorni** e si detrae dalla perdita determinata ai sensi degli articoli 4 e 5, moltiplicando il numero di giorni di franchigia per il margine giornaliero.

Art. 7 - Maggiori costi di esercizio

7.1 L'impresa indennizza, entro il sublimite indicato nella scheda di polizza, i maggiori costi che l'assicurato sostiene per limitare la riduzione dell'attività.

7.2 I maggiori costi sono indennizzabili nella misura in cui hanno evitato una perdita di margine di importo non inferiore.

Art. 8 - Somma assicurata e margine dichiarato

8.1 La somma assicurata indicata nella scheda di polizza costituisce il limite massimo di indennizzo per sinistro.

8.2 Il margine di contribuzione annuo assicurato indicato nella scheda di polizza è quello dichiarato dal contraente.

8.3 **La garanzia della sezione B è prestata a valore intero. Non è prevista alcuna deroga alla disciplina legale in materia di assicurazione parziale.**

Art. 9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

9.1 L'assicurato denuncia il sinistro entro **cinque giorni** da quello in cui ne ha avuto conoscenza.

9.2 L'assicurato adotta le misure ragionevoli per limitare la perdita e conserva la documentazione contabile e gestionale rilevante.

9.3 L'assicurato consente all'impresa e ai suoi incaricati l'accesso ai luoghi e alla documentazione.

Art. 10 - Accertamento del danno

10.1 L'ammontare del danno è concordato fra le parti.

10.2 In caso di mancato accordo le parti possono conferire l'incarico di accertare l'ammontare del danno a due periti nominati uno per parte, i quali in caso di disaccordo nominano un terzo perito. **La determinazione dei periti è vincolante per le parti anche se l'assicurato non l'ha sottoscritta.**

10.3 Le perizie predisposte da una sola parte non vincolano l'altra.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

11.1 L'indennizzo è corrisposto entro trenta giorni dalla determinazione dell'ammontare del danno.

11.2 **Su richiesta dell'assicurato l'impresa corrisponde un acconto fino al cinquanta per cento dell'importo non contestato**, purché siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla denuncia.

Art. 12 - Esclusioni proprie della sezione B

12.1 Sono esclusi dalla garanzia:

a) i danni conseguenti a provvedimenti dell'autorità non connessi al danno materiale;

b) i danni conseguenti a mancanza di disponibilità finanziaria per la riparazione o la sostituzione dei beni danneggiati;

c) le penali e i risarcimenti dovuti a terzi;

d) le perdite conseguenti alla revoca di ordini per fatti diversi dal sinistro.